Arbeitsblatt · Betriebswirtschaft

Probleme beim Kauf

Name: ..... **Datum:** .....

Teil A: Lieferverzug

1 Liegt ein Lieferverzug vor?

Begründe.

Situation	Ja / Nein	Begründung
Moritz hat Lieferung „bis 10. März“ vereinbart. Am 12. März ist die Ware noch nicht da, weil der Händler die Bestellung vergessen hat.		
Die Ware kommt zu spät, weil ein Hochwasser die Straßen gesperrt hat.		
Es wurde kein Liefertermin vereinbart. Moritz wartet seit zwei Wochen, hat sich aber noch nicht gemeldet.		

2 Welches Recht nutzt der Käufer?

Nachfrist setzen – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

Situation	Recht
Moritz braucht die Ware unbedingt und gibt dem Händler noch 7 Tage Zeit.	
Moritz will die Ware nicht mehr und storniert die Bestellung.	
Das Geschenk kommt zu spät. Moritz kauft woanders ein teureres und verlangt die Differenz vom Händler.	

Teil B: Mangelhafte Ware

3 Welche Art von Mangel liegt vor?

Kreuze an.

Mangel	offen	versteckt	wesentlich	unwesentlich
Das Handydisplay ist beim Auspacken zerbrochen.				
Der Akku lädt nach einer Woche nicht mehr.				
Am neuen Sessel ist ein kleiner Kratzer an der Rückseite.				
Die Bremsen des neuen Fahrrads funktionieren nicht.				

4 Welches Recht passt?

Nacherfüllung – Minderung – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

Situation	Recht
Der Händler repariert das Fahrrad oder gibt Moritz ein neues.	
Wegen des kleinen Kratzers bekommt Moritz 30 € vom Kaufpreis zurück.	
Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Moritz gibt ihn zurück und bekommt sein Geld.	
Wegen der defekten Bremsen stürzt Moritz, sein Handy geht kaputt. Er verlangt das Geld dafür.	

Teil C: Zahlungsverzug

5 Der Mahnplan

Bringe den Mahnplan in die richtige Reihenfolge (1–4).

Schritt	Nr.
3. Mahnung per Einschreiben: letzte Frist, Androhung rechtlicher Schritte	
Freundliche Zahlungserinnerung	
Inkassobüro, Rechtsanwalt oder Gericht	
2. Mahnung mit neuer Frist, Androhung von Verzugszinsen und Mahnspesen	